

N. R.G. 2594/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE

composta dai magistrati

Dott. Cesira D'ANELLA

Presidente

Dott. Maria Elena CATALANO

Consigliere

Dott. Andrea Francesco PIROLA

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello

da

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), elettivamente domiciliato in Via
De Amicis 25 21040 VEDANO OLONA presso lo studio dell'avv.
PASQUADIBISCEGLIE MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
unitamente all'avv.

APPELLANTE

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*),
elettivamente domiciliato in VIA DONATELLO 19/A 20131 MILANO presso lo studio
dell'avv. *Controparte_1* , che lo rappresenta e difende

come da delega in atti, unitamente all'avv. DOZIO LUCA (*C.F._3*

VIA DONATELLO 19/A 20131 MILANO;

Parte_2 (C.F. *C.F._4*), elettivamente domiciliato in VIA DONATELLO 19/A 20131 MILANO presso lo studio dell'avv. *Controparte_1*

[...] , che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DOZIO LUCA (*C.F._3* VIA DONATELLO 19/A 20131 MILANO;

Parte_3 (C.F. *C.F._5*), elettivamente domiciliato in VIA DONATELLO 19/A 20131 MILANO presso lo studio dell'avv. *Controparte_1*

[...] , che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DOZIO LUCA (*C.F._3* VIA DONATELLO 19/A 20131 MILANO;

Parte_4 (C.F. *P.IVA_1*), elettivamente domiciliato in VIA DONATELLO 19/A 20131 MILANO presso lo studio dell'avv. *Controparte_1*

[...] , che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DOZIO LUCA (*C.F._3* VIA DONATELLO 19/A 20131 MILANO;

Parte_5 (C.F.), elettivamente domiciliato in VIA DONATELLO 19/A 20131 MILANO presso lo studio dell'avv. *[...]*

Controparte_1 , che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. DOZIO LUCA *C.F._3* VIA DONATELLO 19/A 20131 MILANO;

APPELLATO

OGGETTO: Responsabilita professionale

CONCLUSIONI

Per Parte_1

Voglia l'Ill.ma Corte di Appello civile di Milano

1) *In via preliminare*

sospendere la provvisoria esecuzione;

2) *In via principale*

accogliere il presente appello, accertando e dichiarando fondati i motivi tutti qua ed in I grado proposti dall'appellante Dott. Parte_1 o d'Ufficio ritenuti, indi annullare/riformare la Sentenza di primo grado liberando il Dott. Pt_1 da ogni condanna, nonché dichiarando/accertando non fondate o non provate le pretese degli appellati in I grado e nel presente grado di appello indi respingerle;

3) *In subordine*

accogliere le presente appello, in via gradata per i motivi che l'Ufficio vorrà ritenere opportuni

4) *con vittoria di spese e competenze*

Per Controparte_1, in proprio e titolare dello studio legale Parte_5
Parte_2, Parte_3, Parte_4

Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:

Nel merito: confermare integralmente la Sentenza del Tribunale di Varese n. 392/2024 del 10/04/2024, causa N. R.G. 1264 / 2021, e per l'effetto, accertato e dichiarato il danno causato ai ricorrenti per colpa grave per ripetute negligenze nell'adempimento degli incarichi professionali assunti, corrispondere ai medesimi gli importi risarcitori qui di seguito conteggiati:

- Parte_4 Tot. € 3.666,96
- Controparte_2 – Tot. € 3.401,47
- Avv. Controparte_1 - Tot. € 2.071,77
- Ing. Parte_2 – Tot. € 3.183,30
- Dott. Parte_3 – Tot. € 3.212,66

Per la somma totale dovuta pari a € 15.536.16, con rivalutazione monetaria del credito risarcitorio ed interessi compensativi a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso, ed interessi al tasso legale dalla data del deposito della sentenza sino al saldo effettivo. Condanna il dott. [...] Pt_1

a rifondere agli attori le spese di lite, liquidate in € 264,00 per spese vive, € 6.600,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, i.v.a. se dovuta e c.p.a. come per legge.

Con vittoria di spese, diritti e onorari, IVA e CPA come per legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Parte_4, Parte_2, Parte_3, nonché l'avv. Controparte_1, in proprio e quale titolare dello studio legale Parte_5 assumendo di aver conferito -i primi tre, dall'anno 2016, l'avv. CP_1 in proprio e per lo studio legale, dall'anno 2018- al dott. Pt_1 l'incarico di commercialista e consulente fiscale, lo convenivano in giudizio per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali costituiti dagli importi delle sanzione rispettivamente irrogate a ciascuno di essi dall' Controparte_3 per inadempimenti professionali del commercialista, oltre agli esborsi corrisposti ad altri professionisti per ricostruire le rispettive posizioni fiscali e contabili.

Il dott. *Pt_1* per quanto ancora di interesse, contestava l'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera con gli attori, nonché la sussistenza del nesso di causalità fra i propri asseriti inadempimenti e i danni lamentati che, comunque, sarebbe stato interrotto dalla colposa omessa vigilanza dei medesimi.

2. Il Tribunale di Varese, con sentenza n. 392/2024 pubblicata il 10.4.2024, ha accolto la domanda e ha condannato *Pt_1* a pagare i seguenti importi -oltre rivalutazione e interessi-: € 3.666,96 a favore di *Parte_4* € 3.401,47 a favore dello *Controparte_2* € 2.071,77 a favore dell'avv. *CP_1* € 3.183,30 a favore dell'ing. *Parte_2* € 3.212,66 a favore del dott. *Parte_3*

3. *Pt_1* ha proposto appello articolato in otto motivi:

3.1 con il primo motivo lamenta il difetto di prova del nesso di causalità fra gli asseriti inadempimenti dell'appellante e i lamentati danni;

3.2 con il secondo motivo censura l'assimilazione delle pretese tributarie ad errori del commercialista, posto che gli appellati hanno versato gli importi all'erario a titolo di ravvedimento operoso e, quindi, in conseguenza di una loro libera scelta;

3.3. con il terzo motivo censura la ritenuta sussistenza dei contratti di prestazione d'opera, in quanto: i) il contratto fra un professionista iscritto all'albo quale il commercialista richiede la forma scritta; ii) la forma scritta è comunque richiesta per l'attività dichiarativa del commercialista -presentazione delle dichiarazioni dei redditi-, attività distinta dalla consulenza contabile e fiscale che ha natura privata, non potendosi, pertanto, desumere dal conferimento di un incarico relativo a tale specifica attività anche quello relativo all'attività dichiarativa non desumendosi dalle comunicazioni inviate dall' *Controparte_3* ;

3.4 con il quarto motivo censura ancora il difetto di prova del nesso di causalità fra inadempimenti e danni lamentati, in quanto gli appellati non hanno provato, né la consegna dei documenti da cui sarebbero scaturiti gli asseriti errori del commercialista, né la correlazione fra errore e specifico documento da cui sarebbe derivato e, comunque, i testi hanno genericamente riferito che trasmettevano all'appellante i documenti da loro compilati;

3.5 con il quinto motivo deduce l'insussistenza di responsabilità in merito a *Parte_4* in quanto le fatture richiamate fanno riferimento ai bilanci della società che erano approvati dall'assemblea dei soci formati sulla base della contabilità tenuta dalla stessa;

3.6 con il sesto motivo censura che la conclusione dei contratti possa essere ritenuta sulla base della prova testimoniale, posto che: i) il teste *Tes_1* dichiarava più volte di non ricordarsi; ii) i testi ammettevano che fornivano all'appellante la contabilità da loro formata, sicché eventuali errori in essa contenuti erano a loro addebitabili;

3.7 con il settimo motivo censura che la prova dei contratti possa essere desunta: i) dai documenti richiamati dal tribunale, in quanto: -) il doc. 2 è un preventivo per ditte individuali e né *Pt_2* [...], né *Pt_3* lo sono; -) il doc. 4 è un preventivo destinato allo studio legale *CP_1* e non all'avv. *CP_1* ii) le fatture, ove regolarmente contabilizzate, possono al più provare il danno -difettando nel caso specifico la prova del nesso di causalità fra danno e inadempimento-;

3.8 con l'ottavo motivo censura l'affermata assenza dell'obbligo di vigilanza del cliente sul commercialista in quanto il conferimento dell'incarico al professionista non esonera il contribuente dal rispetto dei propri obblighi fiscali.

4. Gli appellati hanno chiesto il rigetto dell'appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'appello è infondato.

1.1. Il terzo, il sesto e il settimo motivo -trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi- sono infondati.

Con gli stessi l'appellante censura la prova della conclusione dei rispettivi contratti di prestazione d'opera con i rispettivi appellati.

I motivi di appello non scalfiscono la motivazione della sentenza di primo grado.

Infatti, in primo luogo "Il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicchè, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva; il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante" – Cass.n. 1792 del 24/01/2017, ex plurimis-.

Il contratto di prestazione d'opera professionale con ciascuno degli appellati è provato da quanto di seguito esposto.

" Le dichiarazioni rese dai testimoni *Testimone_2* e *Tes_3* i quali, interrogati sul capitolo n.1 della memoria di parte attrice depositata ai s. 2 c.p.c. ("Vero che il Dott. *Parte_1* ha assunto a partire dall'anno 2016 l'incarico professionale di commercialista e consulente fiscale di *Parte_4* e contestualmente del suo Amministratore Unico Ing. *Parte_2* e del Dott. *Parte_3* ") hanno affermato: "sì è vero, ha assunto tale impegno per la società nonché per le due persone o perché ero presente come segretario, o meglio non ricordo esattamente l'incarico, comunque ero presente all'assemblea ordinaria di presentazione del bilancio del 2015 e in questa occasione era presente il commercialista dimissionario, il Rag. *Parte_6* nonché il dott. *Pt_1* (cfr. dichiarazioni di *Testimone_2* di cui al verbale del 20.6.2023) e "sì è vero, lo so perché l'avv. *CP_1* è socio di *Parte_4* e so che il dott. *Pt_1* era il loro commercialista, poi noi, inteso come studio legale, avevamo necessità di sostituire il commercialista, il dott. *Parte_6* e allora abbiamo chiesto a *Parte_4* di darci i riferimenti del dott. *Pt_1* e dal 2018 ha gestito l'attività dello studio legale. *Parte_4* inteso come anno fiscale. So che tutti, anche le persone fisiche, avevano il dott. *Pt_1* come commercialista (cfr. dichiarazioni di *Tes_3* di cui al verbale d'udienza del 20.6.2023)" -sentenza appellata pagg. 4-5-.

Inoltre, la teste *Tes_* dichiarava: "sì è vero, l'offerta di cui al documento che mi viene mostrato è stata accettata. So che l'impegno assunto dal dott. *Pt_1* riguardava anche i redditi dell'avv. *CP_1* ne sono a conoscenza perché passavo io i documenti" -parte appellata-.

Quindi, diversamente da quanto rappresentato nel sesto motivo di appello il teste *Tes_1* ha puntualmente affermato, in risposta alla specifica domanda, che il dott. *Pt_1* aveva assunto l'incarico di commercialista e di consulente fiscale della società *Parte_4* e delle persone fisiche *Parte_2* e *Parte_3* .

La teste *Tes_* ha confermato che il *Pt_1* aveva assunto analogo incarico dal 2018 per lo studio legale associato dell'avv. *CP_1* e per il medesimo.

Peraltro, le suddette dichiarazioni testimoniali sono puntualmente riscontrate.

Per quanto concerne la società *Parte_4* i) dalla mail in data 2.10.2016 inviata da *Pt_1* a *Pt_3* in cui, riformulando il preventivo precedentemente inviato in quanto comprendente alcune voci non attinenti alla “gestione di una ditta individuale professionista”, riduceva l’importo annuo a 700 € -a valere anche per l’ing. *CP_1* in ragione della proficua collaborazione con la società Programma Radon -doc. 2 appellati; ii) da “Le fatture di cui ai doc. 1 e 48 fascicolo di parte attrice: fattura n. 112/2016 datata 1.9.2016 che reca espressamente la causale “*compenso professionale per assistenza contrattuale relativa al deposito del bilancio al 31.12.2015 e adempimenti correlati*”, fattura n. 73/2017 datata 1.9.2017 “*compenso professionale per assistenza contrattuale relativa al deposito del bilancio al 31.12.2016 e adempimenti correlati svolta nel primo trimestre 2017*”, fattura n. 19/2018 del 2.5.2018 “*compenso professionale per assistenza fiscale e contrattuale svolta nel secondo trimestre 2017*”, tutte regolarmente saldate-pag. 4 sentenza appellata-

Per quanto concerne l’ing. *Parte_2* : i) dal doc. 2 già richiamato e dalla fattura 25 del 21.5.2019 “in cui detto importo viene richiesto dal dott. *Pt_1* per l’attività di “elaborazione e consulenze diverse per vs. conto svolte nell’anno 2017” (cfr. doc. 50 fasci *rte attrice*) -sentenza appellata pag. 5-;

Per quanto concerne *Pt_3* i) dal medesimo doc. 2; ii) dalla fattura n. 23 del 23.5.2019 “elaborazione e consulenze diverse per vs. conto svolte nell’anno 2017” -doc.52 appellati-.

Per quanto riguarda lo studio legale associato *CP_1* dal preventivo inviato in data 23.10.2017 -doc. 4 appellati-.

Le fatture rilevano, diversamente da quanto prospettato nel settimo motivo d’appello, come puntuale riscontro alle dichiarazioni dei testi, posto che riportano come prestazione effettuata la prestazione di attività professionale da parte del *Pt_1* nei confronti dei rispettivi destinatari.

Nel doc. 2 si specifica che alcune voci non erano attinenti “alla gestione di una ditta individuale professionista” ed essendo indirizzato al *Pt_7* e a *Parte_2* è indubitabile che si trattava di un preventivo per il compimento dell’attività professionale relativo alle due rispettive posizioni individuali.

Inoltre, tutti gli appellati hanno esercitato il diritto di recesso dai rispettivi contratti -doc.55 appellati- senza alcuna contestazione della sussistenza del rapporto contrattuale da parte dell’appellante.

1.2 I motivi uno, due, quattro, cinque e otto sono infondati.

Gli appellati hanno dedotto e provato il nesso di causalità fra inadempimenti del commercialista e danni, nonché i danni patiti.

Infatti, dai documenti prodotti da 5 a 22 compresi, si evince che le sanzioni contenute negli avvisi di accertamento ricevuti da ciascuno degli appellati sono state emesse per omesse comunicazioni dei dati relativi alle liquidazioni trimestrali Iva, ovvero per omesso versamento di Iva o *CP* ovvero per ritardata presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

Sono condotte imputabili esclusivamente al *Pt_1* in quanto prestazioni relativi agli specifici obblighi professionali del commercialista.

Le indicazioni contenute nei singoli avvisi di accertamento prodotti individuavano anche la specifica condotta omessa dal *Pt_1*

Ciò, peraltro, si evince anche dalle dichiarazioni del teste *Tes_4* , la professionista incaricata di sanare gli inadempimenti dell’appellante: “Per prima cosa abbiamo presentato le dichiarazioni omesse e abbiamo pagato con ravvedimento operoso per usufruire della riduzione delle sanzioni rispetto alla cartella. Nel frattempo, quando sono stati emessi i preavvisi o le cartelle abbiamo presentato la documentazione a supporto per il riconoscimento dei crediti e dei debiti già estinti con i ravvedimenti. Per quanto riguarda le sanzioni emesse nei

confronti di **Parte_4** è sempre stato più semplice perché ci sono le scritture contabili a supporto che invece sono molto più semplificate per l'ing. **CP_1** lo studio legale".

Inoltre, diversamente da quanto prospettato nel quarto e quinto motivo di appello gli appellati hanno provato di aver trasmesso tutta la documentazione necessaria al proprio commercialista in quanto la stessa era disponibile nel cassetto fiscale degli stessi -"no, ho ricostruito tutto dal cassetto fiscale e dai documenti che ho ricevuto direttamente dai clienti" -teste **Tes_4** e non è contestata la circostanza affermata nell'atto di citazione di primo grado secondo cui **Pt_1** abbia restituito ai propri clienti la documentazione in suo possesso in sacchi della spazzatura.

In ogni caso, era dovere del commercialista rilevare l'omessa trasmissione della documentazione necessaria e richiederla ai propri clienti ovvero ravvisare eventuali errori contenuti nella contabilità trasmessa.

La scelta di adire al ravvedimento operoso è casualmente necessitata dai pregressi inadempimenti del **Pt_1**. Infatti, la stessa era esclusivamente funzionale a ottenere una riduzione del danno.

Infine, il cliente risponde personalmente davanti al fisco per gli inadempimenti imputabili al commercialista -come avvenuto nel caso di specie-. Tuttavia, ciò non fonda -come sostenuto nell'ottavo motivo- un obbligo di vigilanza del cliente sull'attività del professionista.

Al contrario, il professionista ha l'obbligo di adempiere alle proprie prestazioni costituendo l'inadempimento delle stesse la fonte dell'obbligazione risarcitoria.

2. **Pt_1** stante la soccombenza deve essere condannato a pagare agli appellati le spese di questo grado di giudizio, liquidate secondo i valori medi del D.M. n. 147/22, dello scaglione per le cause di valore compreso fra 5.200 € e 26.000 €, secondo il disputatum in complessivi € 6.454,30- di cui € 1.134 per studio; € 921 per la fase introduttiva; € 1.911 per la fase decisoria- + € 3.057,30 per aumento per il numero delle parti ex art. 4, comma 2, Dm n.55/14-.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:

1. **rigetta** l'appello;
2. **conferma** la sentenza del Tribunale di Varese n. 392/2024 pubblicata il 10.4.2024;
3. **condanna** **Parte_1** a pagare a **Parte_4**, **Parte_2**, **Parte_3**, **CP_1** [...], in proprio e quale titolare dello studio legale **Parte_5** le spese del presente grado che si liquidano in complessivi € 6.454,30, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
4. **dichiara** la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante **Parte_1** dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall'art 1, comma 17, della L. 24 12 2012 n° 228.

Milano, 7.5.2025

IL CONSIGLIERE estensore

Andrea Francesco Pirola

IL PRESIDENTE

Cesira D'Anella